



PUTUSAN
Nomor 3888 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. HERU SISWANTO,**
2. **Dra. SALIJATI,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Janggli Nomor 8-B, RT 003, RW 004, Kelurahan Karanganyargunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum *Sidem Sri Rahardjo, S.H. & Rekan*, beralamat di Jalan Beringin, Nomor 7, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH,** berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya, Kantor Nomor 58, Semarang, diwakili oleh Untung Juanto selaku Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusman, S.H., M.H., Adv., Advokat pada Kantor Hukum *Agusman, S.H., M.H., Adv.*, beralamat di Jalan Kelud Selatan IV/08 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;
2. **PT. KUSUMA JAYA PERSADA,** berkedudukan di Jalan Tamtama Barat, Nomor 168, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3888 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materiil :
 - a. Sebesar @ tahun = Rp400.000.000,00
 - b. Biaya perkara = Rp300.000.000,00
 - c. Honorarium pengacara = Rp200.000.000,00
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) manakala yang mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini untuk seluruhnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraat*) meskipun ada bantahan (*verzet*) banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3888 K/Pdt/2024



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan kurang pihak;
- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PN.Smg., tanggal 10 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.200,00 (saratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 467/PDT/2023/PT SMG., tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.K/2023/PN.Smg. *juncto* Nomor 196/Pdt.G/2023/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3888 K/Pdt/2024



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/Pdt.G/2023/PN.Smg, tanggal 10 Oktober 2023 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 467/PDT/2023/PT SMG., tanggal 5 Desember 2023 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat-asal/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan :
"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur". Dengan demikian oleh karena obyek sengketa perkara perdata Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Smg merupakan boedel pailit, maka secara hukum formal penyelesaian perkara sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang, dan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3888 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan mengenai menghilangkan kata Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ir. HERU SISWANTO dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ir. HERU SISWANTO** dan 2. **Dra. SALIJATI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 467/PDT/2023/PT SMG., tanggal 5 Desember 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/Pdt.G/2023/PN.Smg., tanggal 10 Oktober 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3888 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3888 K/Pdt/2024